劳动合同

深圳市讯方技术股份有限公司

扫码验证

甲方(用人单位)：深圳市讯方技术股份有限公司

住所：深圳市南山区招商街道沿山社区工业六路21号网谷创享大厦1栋A座1705

法定代表人(负责人)：戴毅 电话：0755-88866500

乙方(员工)：陈崇荣 性别：男 年龄：28 邮箱：chenchongrong@xunfang.com

身份证号码：440582199804050412 联系电话：19924345152

现住址：广东省广州市天河县(区)新降街二巷一号

户口所在地：广东省汕头市潮阳县(区)潮南街道柏丽湾

紧急联系人及联系电话：陈泽伟/13542815222

本合同上述所涉乙方的通信地址，将作为乙方的送达地址，乙方应填写完整。若乙方的通信地址发生变更的，应当及时书面通知甲方人力资源部。通信地址变更但未及时书面通知的，在甲方人力资源部签收乙方的书面通知前，甲方邮寄到原通信地址的文件仍视为送达给了乙方。若邮件被拒收或因可归责于乙方的原因（包括但不限于乙方通信地址有误等）被退回，均视为已经送达乙方。邮件被签收之日、拒收之日、退回之日均即视为送达完成之日。

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律法规规定，甲乙双方经充分友好协商，现甲方就聘用乙方事宜达成本协议条款，供双方共同遵守。

第一章 劳动合同期限

第一条 劳动合同期限

甲方聘用乙方，双方同意按以下第1种方式确定本合同期限。

1. 固定期限：自2026年8月1日起至2031年7月31日止，试用期自入司日期起至/年/月/日。

2. 无固定期限：自－年－月－日起。

3. 任务期限合同：具体为－

第二条 试用期

1. 试用期内，甲方将评估乙方是否符合录用条件。如不符合录用条件，甲方有权立即解除本合同。

2. 不符合录用条件包括但不限于下述情形：

（1）乙方个人简历、职位申请登记表上所提供的信息(包括但不限于学位证、毕业证、资格证、身份证明等个人有效证件及信息)与本人实际情况不符的；

（2）乙方在入职后7天内没有提供齐全以用于办理法定用工手续的规定材料的；

（3）试用期内各类请假一个月内超过5个工作日或累计超过10个工作日的；

（4）乙方不能胜任岗位职责或规定的工作任务的，在试用期内工作能力、工

作态度考核评价不合格的；

（5）公司规章制度规定的其他不符合录用条件之情况。

第二章 工作内容及工作地点

第三条 工作地点

乙方的工作地点为甲方及甲方客户端业务所在地；如因公司业务需要，乙方需不定时赴外地出差公干，乙方应自愿服从甲方的工作安排，拒绝服从的，视为不服从工作安排，将按公司的规章制度处理。出差公干及同一城市或邻近城市内办公地点变更不视为工作地点发生变更。

第四条 工作岗位及内容

1、乙方的工作岗位为储备工程师。乙方应认真履行工作职责，圆满完成工作任务。

2、工作岗位调整:出现下列情形之一的，乙方同意甲方在甲方或其关联公司深圳市讯方技术股份有限公司及其分子公司、办事处之间调整乙方的工作岗位：

（1）乙方不能胜任本职工作的；

（2）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，确需变动乙方工作岗位的；

（3）工作岗位发生变动时。

3、若甲方将乙方派驻至甲方客户端，其工作任务为完成特定或者不特定的客户项目，其工作内容会根据客户要求、项目结束等客观原因进行不同的项目调整或者实施不同的客户的项目，出入项以甲方安排为准。

（1）在项目进行过程中，不论各种原因，乙方被甲方客户退回（以下统称退项）的，自退项之日起，乙方工资总额中包含的项目津贴、项目奖金及项目绩效工资停发。乙方被退回后，同意由甲方在同一城市或邻近城市另行安排类似岗位的工作。在此情形下，甲方将自乙方上岗之日起，按照同工同酬的原则，确定乙方的工资待遇，乙方予以同意。

（2）项目结束后，自项目结束之日起，乙方工资总额中包含的项目津贴、项目奖金及项目绩效工资停发。项目结束后，乙方同意由甲方在同一城市或邻近城市另行安排类似岗位的工作。在此情形下，甲方将自乙方上岗之日起，按照同工同酬的原则，确定乙方的工资待遇，乙方予以同意。

4、乙方在甲方客户端工作期间，应遵守甲方客户的规章制度，服从甲方客户及甲方项目负责人的相关工作安排。

第三章 工作时间与加班

第五条 甲方每周实行40小时正常工作时间制。超过该工作时间工作的，视为加班，但需要提前向公司申请并取得同意。否则，视为无效加班，公司将不支付加班费。对于乙方的有效加班，如无法安排补休，将在当月依法发放加班工资。

在本合同期内，甲方可根据业务需要调整乙方之工作时间，甲方有权安排乙方离岗休假不参加工作或不承担全部或部分职责，甲方亦可安排乙方进行业务学习(学习方式包括自学和参加培训)。甲方安排乙方休年假期间，甲方按其正常工作期间的工资标准发放工资。甲方安排乙方在法定假期之外休假或进行业务学习的，甲方有权按当地最低工资标准或规章制度向其发放工资。

第四章 劳动报酬

第六条 乙方的工资待遇：

1、月工资：

甲乙双方协商约定，在乙方正常出勤且正常履行本合同约定职务的情况下，甲方按附件《薪资确认单》(见附件)向乙方支付工资。乙方不符合本劳动合同及《薪资确认单》中载明的工资发放条件时，甲方有权不予发放乙方相应部分的工资。其中项目津贴、项目奖金根据乙方实际在项目工作天数计算，自退项或项目结束之日起，不享受项目津贴、项目奖金；绩效工资依据甲方的绩效考核制度及乙方在公司的绩效考核结果确定，自退项或项目结束之日起，不享受绩效工资。

2、工资调整：

(1) 甲方根据经营状况及乙方绩效表现有权利酌情决定是否调整乙方下一年度工资或乙方的岗位、工作内容、职务，乙方应接受甲方的合理安排，拒绝服从的，视为不服从工作安排，将按公司的规章制度处理。

(2) 乙方因晋升、降职或不能胜任工作而被调整工作岗位、工作内容、职务的，甲方有权对其工资作出相应之调整，且其调整后之工资将自岗位、工作

内容、职务变动调整之日起正式生效。

(3) 除前项规定外，岗位、工作内容、职务调整的原因还包括但不限于甲方因客观条件发生变化需要精简相关部门工作人员；乙方所从事的项目或业务已经完成，甲方尚无新的项目或业务安排乙方工作；乙方因绩效考核不达标等原因从业务、项目上被退出或主动退出等。

乙方应接受甲方基于上述原因对乙方所作出的工作、学习、休假安排，否则，视为不服从工作安排，将按公司的规章制度处理。甲方安排乙方待岗、进行学习培训或休假的，甲方有权按规章制度和法律规定对其工资作出相应调整。但当甲方有条件安排乙方在相关项目上重新工作或乙方经考核合格后在相关项目上重新工作的，甲方将从正常工作开始之日起按规章制度和法律规定向其正常发放工资。

3、双方同意每月 15 日为发薪日，发放上个月 1-30(31)日工资。工资发放以银行转账形式。

4、甲方将根据相关规定，为乙方代缴个人所得税及住房公积金。该所得税及依法由乙方缴纳的保险费及住房公积金等，由甲方从乙方每月的工资中扣除，乙方对此表示同意。

5、乙方若对某月工资、奖金或福利待遇有异议，应自收到工资汇款之日起三日内向甲方以书面邮件形式提出，逾期未提出的，视为对该月工资、奖金及福利待遇没有异议。

第五章 社会保险和福利

第七条 甲方为乙方办理社会保险及公积金等法定待遇。乙方应按甲方及政府有关规定的要求按时准确提供办理各项社会保险、公积金和其他福利待遇的信息与资料，并按时从原单位办理社会保险、公积金的调出及停缴，否则，由此（包括但不限于乙方自身原因、乙方原单位原因或第三方原因）导致甲方无法为乙方缴纳社会保险、公积金或其他项目的，乙方承担一切责任。

第八条 甲方超出法定范围为乙方提供的其他福利待遇，甲方有权根据项目经营等情况予以减少或撤销。

第九条 乙方需要甲方为其办理工伤等申报的，乙方应按甲方及政府有关规定的要求按时准确提供办理以上事项的信息与资料（乙方发生工伤的，须在24小时内及时通报甲方），否则，乙方承担无法申领/获得有关待遇/补偿的损失及由此产生的责任。

第六章 劳动保护及劳动纪律

第十条 甲方将向乙方提供必要的劳动条件及必需的劳动保护，并不断强化职业危害防护措施。

第十一条 乙方承诺遵守甲方依法制定的《规章制度》（包括乙方所在部门制定的规章制度），并同意该《规章制度》是本合同不可分割的组成部分。

第十二条 乙方在本合同期限内，不得对外兼职，一经发现，立即给予辞退处理， 并无需支付任何经济补偿金或赔偿金。给甲方造成损失的，甲方有权要求员工赔偿损失。

第七章 保密与违约责任

第十三条 甲方的技术资料、技术成果、业务方案、客户资料等均为商业秘密，乙方在职及离职后均应予保密。否则，甲方将追究乙方的法律责任。

第十四条 甲方实行过错责任追究制度，乙方如因个人主观故意或重大疏忽给甲方造成经济损失的，应向甲方承担民事赔偿责任。如甲方无法证明损失的具体金额，乙方同意按下列情形的不同金额向甲方赔偿:

1、乙方违反保密约定，向第三方泄露公司商业秘密的，向甲方赔偿经济损失10万元。

2、乙方离职时为达到高于法律规定的赔偿，不通过正常的法律途径，而是采用威胁、四处投诉等手段增加甲方管理成本的，向甲方赔偿经济损失10万元。

3、乙方如存在职务侵占行为，应当全额退回所侵占的金额，并按年化18%比例计算款项占用费。

4、乙方如存在商业贿赂行为，应当全额退回所收取的贿赂款，并按年化18%比例计算款项占用费。

甲方如有证据证明所受到的经济损失超过上述金额的，有权要求乙方进一步赔偿。如乙方的行为涉及刑事法律责任，甲方保留刑事控告的权利。

第八章 劳动合同之解除和终止

第十五条 有下列情形之一者，甲方有权解除劳动合同，并无需向乙方支付任何经济补偿：

1、严重失职、营私舞弊，给甲方利益造成重大损害的；

2、乙方的严重违纪、违规行为达到《规章制度》所规定的解雇条件的；

3、乙方行为违法或触犯刑律，被依法行政拘留或追究刑事责任的；

4、乙方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使甲方在违背真实意思的情况下订立或者变更本合同，致使本合同无效的。

第十六条 有下列情形之一的，乙方有权解除劳动合同：

1、甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；

2、甲方未按照劳动合同的约定，严重拖欠或克扣劳动报酬的。

第十七条 甲方不当解除劳动合同的，应依据劳动法规的相关规定，向乙方支付经济补偿金或赔偿金；乙方解除劳动合同的，应提前 30 天向甲方提出书面通知。提前通知天数不足 30 天的，甲方有权要求乙方支付上个月相应天数的工资作为代通知金。

第十八条 解除或终止之处理：

当本合同解除或终止时，除非双方另有约定，否则，乙方必须立即：

1、停止以甲方名义从事一切活动或根据甲方要求完成其未完成之事务；

2、向甲方全面地、无遗漏地交接其在甲方工作期间以甲方名义从事的所有工作；

3、将其在甲方任职期间自甲方处所获得的或由其掌管的与甲方业务有关的所有物品(包括复制品),如：文件、档案、商业秘密、设备或其他财物以完整且良好之状况返还予甲方。非经甲方书面同意，乙方不得将上述物品或甲方之任何财产带离甲方办公室。

4、如乙方未返还任何属于甲方的文件(包括复印件)或财物、或因乙方个人原

因给甲方造成经济损失、或乙方按照本合同或双方签订的培训协议等应承担赔偿责任的，乙方同意甲方从应付给乙方之离职结算款(包括但不限于分红、奖金、工资、离职经济补偿等)中予以相应扣除，并有权采取其他适当措施以维护其合法权益。

第九章 附则

第十九条 未尽事宜

本合同未尽事宜适用甲方内部规章制度，本合同约定与甲方新的规章制度不一致的，乙方同意按照甲方新规章制度执行。甲方公示和告知的方式包括但不限于公司内部网站(链接地址为：https://dmp.xunfang.com/)、向甲方为乙方配置的办公邮箱发送电子邮件、发文传阅等形式。乙方承诺通过以上方式知悉学习新的规章制度，且认可并自觉遵守。

第二十条 特别约定

双方之间的劳动合同权利义务以本合同及其附件为准，双方先前之所有讨论、协商及协议（如有），自本合同生效之日起，一律作废。

第二十一条 双方在履行本合同的过程中如发生争议，首先应通过友好协商解决，协商不成，任一方有权向相应的劳动部门提起仲裁。

第二十二条 本合同自双方签字、盖章之日起生效，双方各执一份。

附件：《薪资确认单》

甲方（盖章）：

2026 年 8 月 1 日

乙方（签名）：陈紫芸

2026 年 8 月 1 日

员工薪资确认单

姓名	陈崇荣	身份证号码	440582199804050412	部门	广州企业网HCS
薪资及福利标准	甲乙双方协商约定，在乙方正常出勤且正常工作情况下，甲方向乙方支付薪酬及福利标准： 正常工作时间工资（基本工资）：5827元/月； 绩效工资：0元/月； 项目津贴：0元/月； 项目奖金：0元/月；				

说 明 ：

1. 本确认书所提及的工资均为税前金额，当月工资总额达到国家纳税标准，个人所得税由公司代扣代缴。
2. 绩效工资依据甲方的绩效考核制度及乙方在公司的绩效考核结果与出勤情况确定，自退项或项目结束之日起，不享受绩效工资。
3. 项目津贴、项目奖金每月根据乙方实际在项目工作天数计算，自退项或项目结束之日起，不享受项目津贴、项目奖金。
4. 加班工资以正常工作时间工资（基本工资）作为计算基数。
5. 薪酬保密：薪酬属于个人隐私，任何员工不得公开或私下询问、议论其他员工的薪酬。如有违反此规定的，按严重违反公司规章制度行为处理，公司有权解除劳动关系。
6. 员工工资数据可登录DMP查看。如对当月发放薪资存在异议，请自收到工资汇款之日起三日内以书面邮件形式向公司提出，逾期视为无异议。
7. 如政府最低工资标准发生变动，在确保薪资总额不变的前提下，公司将调整低于最低工资标准的正常工作时间工资。其他分类薪资将按照原比例或原规则同步调整。
8. 本人已知悉并确认上述条款及薪资待遇。

公司(盖章)：

2026 年 8 月 1 日

员工签字：

陈崇荣

2026 年 8 月 1 日